

# 中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕312号

## 纪律处分决定书

当事人：高艳萍，女，1980年3月出生，时任平安财富理财管理有限公司（以下简称平安财富）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向高艳萍下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕2号）。高艳萍于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理，本案现已审理终结。

### 一、事先告知情况

经查，平安财富存在以下违规行为：

**一是从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务。**平安财富从事咨询类业务，主要包括财务顾问服务、投资顾问服务和其他顾问服务等。其中，财务顾问业务主要包括协助设计融资交易结构、协助对接金融机构、协助设计融资方案、融资可行性分析、融资相关培训等；投资咨询业务主要包括为外部产品

提供投资咨询、投后管理、退出方案等投资顾问服务，为外部私募基金管理人发行的私募基金提供客户服务；其他顾问服务包括为客户提供债务重整顾问服务、促成业务合作等。上述从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务的行为违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第四条的规定。

**二是未按照规定及约定进行信息披露。**平安财富管理的多只私募基金产品涉及关联交易，但平安财富未按照规定及基金合同约定向投资者披露关联交易等可能影响投资者合法权益的重大信息。上述未按照规定及约定进行信息披露的行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条和《私募投资基金信息披露管理办法》第十八条的规定。

**三是部分私募基金产品募集完毕后未及时进行备案。**2017年2月至4月，平安财富成立平安财富智成1号私募投资基金、平安财富稳赢16、17、18、19等5只产品；上述5只产品均存在对外募资行为，XXXXXXXXXX；但未在协会办理上述5只产品的备案手续。上述5只产品于2017年10月至2018年2月提前清算。上述募集完毕后未及时进行备案的行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条的规定。

以上事实有相关行政监管措施决定书、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据平安财富提供的情况说明及其在协会登记的信息，高艳萍自2018年11月至2020年7月任平安财富法定代表人，应当对任期内平安财富从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务、未按照规定及约定

进行信息披露的违规行为承担责任。

## **二、申辩意见**

高艳萍提出以下申辩意见：

**一是**其本人于 2020 年 7 月从平安财富离职，事先告知书涉及其本人的事项均为其离职后平安财富所发生的检查事项。

**二是**就平安财富从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务，所涉的《关于加强私募投资基金监管的若干规定》于 2021 年 1 月发布，其本人任职期间内平安财富未开展与私募基金管理相冲突或者无关的业务。

**三是**就平安财富未按照规定及约定进行信息披露，为 2021 年证监局检查指导意见，平安财富已进行相应整改。

**四是**事先告知书涉及其本人两个违规事项均系既往发生事项，均为公司整体层面经营决策，非其个人主观因素主导且均未发生在其本人任职期间内。上海证监局酌情对平安财富采取行政监管措施，但未对其个人进行处罚。

综上，恳请协会豁免对其本人的纪律处分。

## **三、审理意见与处分决定**

经审理，协会认为：

**一是**事先告知书涉及当事人的平安财富违规事项虽然是其离职后平安财富所发生的检查事项，但相关违规行为发生在高艳萍任职期间内；

**二是**就当事人提出的第二项申辩意见，协会 2016 年 2 月发布的《私募投资基金管理人内部控制指引》第八条已明确规定私募基金管理人“应当遵循专业化运营原则，主营业务清晰，

不得兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务。”

三是其提出的平安财富就事先告知书认定的违规行为积极进行整改的陈述，协会前期下达纪律处分事先告知书时已充分考虑相关情形。

四是违规事项即使是平安财富的公司整体经营行为，但其作为法定代表人也应当对平安财富违规行为承担相应的个人责任。上海证监局未对其采取行政监管措施，不影响协会进行自律管理、采取纪律处分措施。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对高艳萍进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年6月20日

---

抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局，深圳证监局。